

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3277/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย ดำ เกิง จันทร์ ประ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 42, มาตรา 65

ฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้
รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคสอง
และมาตรา 65 ด้วยนั้น เมื่อตามมาตรา 65 ดังกล่าวระบุว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 42 วรรคสอง...ต้องระวางโทษ..." ดังนี้ เมื่อจำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 42 วรรคสอง ย่อมหมายถึงจำเลยได้กระทำความผิดฐานนี้ด้วย จำเลยจึงต้อง
รับโทษตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอีกกรรมหนึ่ง การที่จำเลย
ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถือ
เป็นการกระทำความผิดไปกรรมหนึ่งแล้วเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง จำเลยยังคงสร้างต่อไปอีก จึงเป็นการกระทำความผิดกรรมหนึ่งต่างไปจากกรรม
แรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,
31, 40, 42, 65, 67, 69, 70, 71, 79, 80 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม

การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522 ข้อ 72 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 สั่งปรับจำเลยเป็นรายวันตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามคำสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องทุกประการหลังจากสืบพยาน
โจทก์ไปบ้างแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 31, 40, 42, 65, 67, 69, 70, 71, 79, 80 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2522 ข้อ 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานก่อสร้างผิดไปจากแผนผังที่ได้รับอนุญาต ให้
จำคุก 3 เดือน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้ระงับการก่อสร้างให้จำคุก 3 เดือน
ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานที่ให้รื้อถอนให้จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 9 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษ
ให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกมีกำหนด 6 เดือน และ
ให้ปรับจำเลยวันละ 5,000 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลย
ไม่มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ให้รื้อถอนอาคารและให้
ลงโทษจำเลยฐานก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 เดือน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้
ระงับการก่อสร้างจำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน ไม่ปรับ นอกจาก
ที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติฟังได้ตามคำฟ้องของโจทก์ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษในความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 มาตรา 42 วรรคสอง และ 65 ด้วยนั้นเห็นว่า ตามมาตรา 65 ดังกล่าวระบุไว้ชัดว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา...42 วรรคสอง...ต้องระวางโทษ..." เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 42 วรรคสองดังที่จำเลยรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตามฟ้องทุกประการ ซึ่งย่อมหมายถึงความผิดฐานนี้ด้วย จำเลยจึงต้องรับโทษตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าวอีกกรรมหนึ่ง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนั้น เห็นว่า จำเลยก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ และแบบแปลน ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นการกระทำความผิดไปกรรมหนึ่งแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ระงับการก่อสร้าง จำเลยก็ยังคงก่อสร้างต่อไปอีก เป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งต่างไปจากกรรมแรก ทั้งระยะเวลากระทำความผิดทั้งสองกรรมนั้น ก็เป็นคนละเวลากัน จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรม

ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคสอง, 65 วรรคสอง, 69, 70 อีกกรรมหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1

เดือนเมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานอื่นอีกสองกรรมตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
แล้ว ให้จำคุก 3 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>